

**금융소비자 보호에 관한 법률 일부개정법률안**  
(전봉민의원 대표발의)

|          |       |
|----------|-------|
| 의안<br>번호 | 25622 |
|----------|-------|

발의연월일 : 2023. 11. 28.

발 의 자 : 전봉민 · 정운천 · 서일준  
김용판 · 이종성 · 김정재  
윤영석 · 구자근 · 박성민  
장동혁 · 이 용 의원  
(11인)

**제안이유 및 주요내용**

현행법은 금융상품판매업자 및 금융상품자문업자(이하 “금융상품판매업자등”이라 함)가 건전하게 영영할 수 있도록 준수사항을 규정하고 있음. 특히, 금융상품판매업자등이 금융상품을 방문판매하거나 전화로 권유 판매를 하는 경우 임직원의 명부를 작성하게 하는 등의 의무 규정을 별도로 두고 있으며, 이를 위반할 경우 과태료를 부과할 수 있도록 정하고 있음.

그런데 최근 디지털 금융의 발전과 코로나 19 등으로 비대면 문화가 확산되었고, 이에 따라 금융상품판매업자등이 금융소비자에게 화상 통화로 금융상품을 판매하는 방식이 활성화되고 있음. 예를 들어 보험상품의 경우 2023년도 하반기부터 화상통화를 활용한 보험 모집 및 가입이 본격적으로 이루어지고 있고, 은행의 경우 화상상담시스템을 구축하여 금융상품판매의 창구로 활용하려는 것으로 나타남.

이와 관련하여 화상통화를 비롯한 비대면 금융상품 판매방식이 현행법에 따른 ‘전화권유판매’ 방식에 포섭된다고 보기 어려우므로, 비대면 금융상품 판매방식에 대한 근거 규정을 도입하여야 한다는 의견이 있음.

이에 따라 금융상품의 화상권유판매 방식과 그 밖에 정보통신기술을 활용한 비대면 방식이 금융상품의 방문판매 및 전화권유판매 방식과 동일하게 규제될 수 있도록 현행법에 근거 규정을 신설하여 금융소비자를 더욱 두텁게 보호하려는 것임(안 제16조의2 및 제21조의2 등).

## 금융소비자 보호에 관한 법률 일부개정법률안

금융소비자 보호에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조의2제1항 중 “방문판매(「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 방문판매를 말한다. 이하 같다) 및 전화권유판매(「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전화권유판매를 말한다. 이하 같다)”를 “다음 각 호 중 어느 하나의”로, “방문판매 및 전화권유판매를”을 “방문판매, 전화권유판매 및 화상권유판매 등(이하 “방문판매등”이라 한다)을”로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 중 “방문판매 및 전화권유판매를”을 “방문판매등을”로 하고, 같은 조 제3항 중 “방문판매 및 전화권유판매로”를 “방문판매등으로”로, “방문 또는 전화가”를 “방문·전화 또는 화상통화 등이”로, “방문판매 및 전화권유판매를”을 “방문판매등을”로 한다.

1. 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 방문판매(이하 “방문판매”라 한다)
2. 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전화권유판매(이하 “전화권유판매”라 한다)
3. 화상통화, 컴퓨터시스템 등의 매체를 활용하여 금융소비자와 금융상품판매업자등이 얼굴을 상호 간에 보면서 실시간 대화를 통해

계약의 체결을 권유하거나, 계약의 청약을 받아 계약을 체결(화상을 통해 권유하는 방법으로 금융소비자를 유인하고 사업장에서 또는 온라인 매체를 이용하여 계약의 청약을 받아 계약을 체결하는 경우를 포함한다)하여 금융상품을 판매하는 방식(이하 “화상권유 판매”라 한다)

4. 그 밖에 유선·무선·화상통신·컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방식

제21조의2의 제목 중 “방문판매 및 전화권유판매”를 “방문판매등”으로 한다.

제69조제4항 중 “방문판매 및 전화권유판매를”을 각각 “방문판매등을”로 한다.

## 부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

| 현           행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 개           정           안                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제16조의2(방문판매 및 전화권유 판매 임직원의 명부 작성 등)<br>① 금융상품판매업자등은 <u>방문 판매(「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 방문 판매를 말한다. 이하 같다) 및 전화권유판매(「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전화권유판매를 말한다. 이하 같다) 방식으로 금융상품을 판매하려는 경우 방문판매 및 전화권유판매를 하려는 임직원의 명부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 작성하여야 한다.</u><br><u>&lt;신 설&gt;</u><br><br><br><u>&lt;신 설&gt;</u><br><br><br><u>&lt;신 설&gt;</u> | 제16조의2(방문판매 및 전화권유 판매 임직원의 명부 작성 등)<br>① ----- <u>다음</u><br><u>각 호 중 어느 하나의</u> -----<br>-----<br>- <u>방문판매, 전화권유판매 및 화상권유판매 등(이하 “방문판매 등”이라 한다)을</u> -----<br>-----<br>-----<br><br>1. 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 방문판매(이하 “방문판매”라 한다)<br>2. 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전화권유판매(이하 “전화권유 판매”라 한다)<br>3. 화상통화, 컴퓨터시스템 등 |

<신 설>

② 금융상품판매업자들은 금융 소비자가 요청하면 언제든지 금융소비자로 하여금 방문판매 및 전화권유판매를 하려는 임직원의 신원을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

③ 방문판매 및 전화권유판매

의 매체를 활용하여 금융소비자와 금융상품판매업자들이 얼굴을 상호 간에 보면서 실시간 대화를 통해 계약의 체결을 권유하거나, 계약의 청약을 받아 계약을 체결(화상을 통해 권유하는 방법으로 금융소비자를 유인하고 사업장에서 또는 온라인 매체를 이용하여 계약의 청약을 받아 계약을 체결하는 경우를 포함한다)하여 금융상품을 판매하는 방식(이하 “화상권유판매”라 한다)

4. 그 밖에 유선·무선·화상통신·컴퓨터 등 정보통신기술을 활용한 비대면 방식으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방식

② -----  
-----  
-----방문판매  
등을-----  
-----.

③ 방문판매등으로-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>로 금융상품을 판매하려는 경우에는 금융소비자에게 미리 해당 <u>방문 또는 전화가 판매를 권유하기 위한 것이라는 점과 방문판매 및 전화권유판매를 하려는 임직원의 성명 또는 명칭, 판매하는 금융상품의 종류 및 내용을 밝혀야 한다.</u></p> <p>제21조의2(<u>방문판매 및 전화권유 판매</u> 관련 준수사항) ① ~ ⑥ (생략)</p> <p>제69조(과태료) ① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 제16조의2제1항을 위반하여 <u>방문판매 및 전화권유판매를 하려는 임직원의 명부를 작성하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반하여 방문판매 및 전화권유판매를 하려는 임직원의 신원을 확인할 수 있도록 하지 아니한 자 또는 같은 조 제3항을 위반하여 성명 등을 밝히지 아니한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.</u></p> <p>⑤ (생략)</p> | <p>-----</p> <p>-----<u>방문·전화</u></p> <p><u>또는 화상통화 등이</u>-----</p> <p>-----<u>방</u></p> <p><u>문판매등을</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>제21조의2(<u>방문판매등</u> 관련 준수사항) ① ~ ⑥ (현행과 같음)</p> <p>제69조(과태료) ① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ -----</p> <p>-<u>방문판매등을</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>방</u></p> <p><u>문판매등을</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>⑤ (현행과 같음)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|